

CODE D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DE LA SOCIÉTÉ
SAINT-JEAN-BAPTISTE DE MONTRÉAL ET SES
ORGANISMES AFFILIÉS

Tel qu'adopté lors du Conseil général du 24 février 2016

Table des matières

ARTICLE 1. VALEURS DE L'ORGANISATION	3
ARTICLE 2. OBJECTIFS DU PRÉSENT CODE	3
ARTICLE 3. DÉFINITIONS	3
ARTICLE 4. CHAMPS D'APPLICATION	4
ARTICLE 5. ÉLÉMENTS DU CODE D'ÉTHIQUE	5
ARTICLE 6. OBLIGATIONS ENVERS LA SOCIÉTÉ SAINT-JEAN-BAPTISTE	6
ARTICLE 7. DÉCLARATION D'INTÉRÊTS PÉCUNIAIRE ET CONFIDENTIALITÉ	6
ARTICLE 8. PRÉVENTION, TRAITEMENT ET RÉOLUTION DES LITIGES	6
ARTICLE 9. ENTRÉE EN VIGUEUR	7

Article 1 Les valeurs de l'organisation

La Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal est animée par les valeurs suivantes :

La fierté

De nos origines, de notre histoire, de nos différences, de nos batailles gagnées ou perdues, de notre langue et de notre culture.

L'ouverture

Aux cultures, aux idées et à la nouveauté.

Le respect

Des traditions, du patrimoine, de nos coutumes, de notre héritage et de nos bâtisseurs.

L'engagement

De tous, permanents comme bénévoles, dans notre démarche commune.

La solidarité

Dans nos décisions et nos actions.

Article 2 Objectifs du présent code

Maintenir la confiance des membres et du public en général dans l'intégrité, l'objectivité et l'impartialité de l'administration de la Société, par l'énoncé de normes de conduite pour les membres du Conseil général, les autres titulaires de postes électifs, les bénévoles et les employés de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal.

Informar les élus de la Société, les bénévoles ainsi que les employés cadres et syndiqués qu'ils doivent exercer leurs fonctions dans l'intérêt de la Société, avec discrétion, honnêteté et neutralité et qu'ils doivent éviter de se placer dans des situations de conflit ou d'apparence de conflit entre leur intérêt personnel et celui de la Société.

Faciliter un débat objectif et impartial sur les questions d'éthique au sein même du Conseil général et de ses sous-comités en se référant à des principes éthiques connus et acceptés par le Conseil général.

Article 3 Définitions

Déontologie

Décrit les normes de comportement inhérents aux devoirs et obligations ainsi que la mise en place de mécanismes de gestion et de sanctions

Éthique

Décrit l'ensemble des principes qui guident et explicitent les choix qui fondent et dirigent la conduite; l'éthique renvoie à l'identification et à l'expression de valeurs et des principes sous-jacents à l'action responsable.

La Société

Désigne la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal.

Élus de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal

Désigne les membres du Conseil général et les autres titulaires de postes électifs de la Société élus selon les règlements de la Société.

Employés

Désigne les employés cadres, syndiqués et contractuels (le cas échéant) de la Société et ses organismes affiliés

Bénévoles

Désigne toute personne œuvrant à la demande des élus ou des permanents, à l'accomplissement des activités de la Société.

Lien de parenté

Désigne le père, la mère, le père par remariage, la mère par remariage ou un parent nourricier, le frère, la sœur, le demi-frère, la demi-sœur, le conjoint (y compris de droit commun), un enfant (y compris l'enfant du conjoint), l'enfant en tutelle, le beau-père, la belle-mère ou tout parent demeurant en permanence avec les élus, employés ou bénévoles de la Société.

Conflit d'intérêt

La notion de conflit d'intérêt regroupe plusieurs types de situation qui ont comme dénominateur commun le fait qu'une personne se trouve placée dans une situation où son intérêt personnel direct ou indirect peut aller à l'encontre des intérêts de la Société.

Article 4 Champ d'application

Le code d'éthique et de déontologie s'applique à tous les membres du Conseil général, les autres titulaires de postes électifs, les bénévoles et les employés de la Société.

Article 5 Éléments du code d'éthique

Chaque élu, bénévole ou employé de la Société doit prendre les dispositions qui s'imposent pour éviter les conflits réels, potentiels ou apparents dans l'exercice de ses fonctions.

Dans l'exercice de ses fonctions, il se conforme aux règles suivantes :

- agir avec intégrité, loyauté, neutralité, et bonne foi au mieux des intérêts de la Société, ainsi qu'avec soin, diligence et compétence, comme le ferait, en pareilles circonstances, une personne raisonnable;
- éviter de se placer dans une situation de choix entre ses intérêts personnels et les intérêts de la Société qu'il représente. En cette matière, l'apparence d'intégrité, tout comme l'intégrité elle-même, sont extrêmement importantes;
- agir de façon à accroître et maintenir la confiance des membres et du public dans l'intégrité, l'objectivité et l'impartialité de la direction de la Société;

- dès son élection et en tout temps par la suite, éviter les conflits d'intérêts réels, potentiels ou apparents. Les intérêts de la Société doivent toujours prévaloir sur ses propres intérêts lorsque ceux-ci entrent en conflit avec ses fonctions comme élu, bénévole ou employé de la Société;

Pour se conformer à ces règles, il s'assure de ne pas, par exemple :

- outrepasser ses fonctions afin d'aider des personnes physiques ou morales qui sont en rapport avec la Société et possiblement donner lieu à un traitement de faveur réel, potentiel ou apparent;
 - utiliser à son propre avantage des renseignements obtenus dans l'exercice de ses fonctions et qui ne sont généralement pas communiqués aux membres ou au public;
- utiliser directement ou indirectement les biens ou services (ressources humaines, financière et matérielles) de la Société ou en permettre l'usage à des fins autres que les activités approuvées par le Conseil général ou le Directeur général, le cas échéant;
- solliciter, accepter ou recevoir quelque avantage que ce soit en échange d'une prise de position sur un projet, une résolution ou toute question soumise ou devant l'être devant le Conseil général ou l'un de ses comités consultatifs;
- participer aux délibérations ou tenter d'influencer le vote sur une résolution concernant l'adjudication par la Société d'un contrat à une entreprise dans laquelle lui-même ou un membre de sa famille détient un intérêt direct ou indirect. Dans ces derniers cas, il doit déclarer ledit intérêt sur le champ et s'abstient de participer au débat sur le sujet;
- se servir de son pouvoir de décision ou de son influence à l'avantage des personnes avec qui il entretient des liens d'affaires ou de parenté;
- accepter ou chercher à obtenir, pour lui ou l'un des membres de sa famille immédiate, directement ou indirectement, d'une personne qui transige ou qui pourrait transiger avec la Société, une gratification, récompense, commission, réduction, prêt, remise de dette, avantage ou toute autre considération de même nature, susceptible de nuire à son indépendance ou à son impartialité;
- offrir des services professionnels à titre privé, en demandant une contribution volontaire ou non, en utilisant les ressources de la Société;
- recevoir un don ou une faveur d'une personne susceptible de faire affaire avec la Société;
- participer à, ou tenter d'influencer, la sélection, la nomination ou la promotion d'un membre du personnel de la Société avec qui il possède un lien de parenté;
- influencer ou tenter d'influencer une décision lorsqu'il possède un lien de parenté avec le porteur du dossier concerné.

Article 6 Obligations envers la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal

Les élus, bénévoles et les employés de la Société ont l'obligation de dévoiler toute situation où ils se trouveraient en conflit d'intérêt.

À l'exception du Président général élu et tel que stipulé à l'article 10.A des règlements généraux, toutes personnes élues ou nommées sur une instance de la Société ou d'une de ses organisations apparentées ne peuvent obtenir de rémunération pour service rendu ou un emploi avant un retrait d'au moins trois mois de cette instance.

Article 7 Déclaration d'intérêt pécuniaire et confidentialité

Les élus, bénévoles et employés de la Société doivent déclarer par écrit les intérêts pécuniaires qu'ils ont avec des personnes morales, sociétés ou entreprises susceptibles de transiger avec la Société. Cette déclaration doit être effectuée auprès du Directeur général ou, en son absence, auprès du contrôleur financier de la Société.

Ils doivent préserver la confidentialité des informations suivantes :

- les discussions sur des négociations en cours;
- les négociations et les informations intéressant les fournisseurs dans le cadre des appels d'offre;
- les renseignements, auxquels ils pourraient avoir accès dans le cadre de leurs fonctions, sur la vie privée des membres du personnel, des bénévoles ou des membres et dirigeants de la Société ainsi que de leurs familles à moins d'avoir l'autorisation des personnes concernées;
- la sélection du personnel;
- les mesures disciplinaires imposées à un membre du personnel;
- toute autre information pour laquelle les membres du Conseil général ont convenu d'un huis clos ou d'une non-diffusion.

Article 8 Prévention, protection, traitement et résolution des litiges

Dans un souci de prévention de litiges reliés au présent code, la Société le rend disponible aux personnes intéressées et fait mention de son existence dans tout support qu'elle juge pertinent.

Lorsqu'une plainte est reçue, le Comité de direction de la Société forme un comité de déontologie *ad hoc* constitué de trois personnes afin d'examiner la plainte reçue et de donner un avis en la matière. Dans le cas où une allégation s'avère fondée, le comité avise par écrit la personne concernée et lui remet copie de tous les éléments du dossier qu'il détient. Le comité doit s'assurer de la confidentialité des procédures et respecter les principes de droit et de justice élémentaire à l'égard des personnes visées dont notamment le droit d'être entendu.

concernée en informer le conseil général. Une sanction peut aller de l'avertissement à la réprimande ou selon l'article 26.B des règlements généraux de la Société, un retranchement ou une suspension.

Article 9 Entrée en vigueur

Le présent code entre en vigueur officiellement le jour de son adoption par le Conseil général.

Signature